〈별지 제2호 서식〉

형사소송절차에서의 화해제도

1. 형사소송절차에서의 화해

형사사건의 피해자와 피고인이 형사재판 과정에서 민사상 다툼에 대하여 합의한 경우 민사상 확정판결과 같은 효력을 부여하는 제도입니다.

2. 합의의 대상

형사사건의 피고인과 피해자 사이에 해당 사건과 관련된 민사상 다툼이 합의의 대상입니다.

3. 합의를 신청하는 방법

○ 피해자는 피고인과 공동으로 해당 사건이 계속 중인 1심 또는 2심 법원에 변론종결 전까지 합의내용을 공판조서에 기재하여 줄 것을 서면으로 신청할 수 있습니다.

○ 피고인 외의 자가 피해자에 대하여 그 지불을 보증하거나 연대하기로 한 경우 피고인 외의 자는 피고인 및 피해자와 공동으로 그 취지를 공판조서에 기재하여 줄 것을 서면으로 신청할 수 있습니다.

4. 합의가 성립한 경우 효과

법원은 형사소송절차에서 합의가 성립한 경우 기일조서에 합의가 성립하였다는 사실을 기재하고 별도의 화해조서를 작성하여야 하며, 합의를 한 자 또는 이해관계를 소명한 제3자는 법원사무관 등에게 화해기록의 열람·등사를 신청할 수 있고, 화해조서는 민사집행법에 따른 강제집행에 관하여는 집행력 있는 민사판결 정본과 동일한 효력이 있습니다.

※ 기타 범죄피해자 보호 및 지원에 관하여 궁금한 사항은 당청 피해자 지원담당관(전화 1577-2584)에게 문의하시기 바랍니다.